

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3564/2543

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายปริญญา กัตฐะ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 338, มาตรา 563

คำว่า ส่งทรัพย์สินที่เช่าตามถ้อยคำในมาตรา 563 ป.พ.พ. มิได้ให้คำจำกัดความไว้ และการส่งคืนทรัพย์สิน ที่เช่าตามมาตราดังกล่าว กฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ให้เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญาเช่าและตามความในมาตรา 564 ถึงมาตรา 571 (ความระงับแห่งสัญญาเช่า) ก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า ถ้าได้มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้วให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุด ฉะนั้นอายุความ 6 เดือน ตามมาตรา 563 จึงต้องเป็นเรื่องการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญาเช่า

จำเลยได้ติดต่อขอเช่าและทำสัญญาเช่าอุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูง (ไลน์การ์ด) จากโจทก์จำนวน 43 ชุด โจทก์ได้ให้พนักงานนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้จำเลยเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นจำเลยก็ได้รับประโยชน์หรือ ถือว่าได้ใช้อุปกรณ์ที่เช่าดังกล่าวตลอดมา ในระหว่างอายุสัญญาเช่าได้เกิดฝนตกหนักทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณที่อุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูง (ไลน์การ์ด) ติดตั้งอยู่ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับความเสียหาย 23 ชุด คิดเป็นเงิน 197,780 บาท การที่พนักงานของโจทก์ไปทำการรื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวคืนมานั้นหากไม่มีความชำนาญจะติดตั้งอุปกรณ์ไลน์การ์ดไม่ได้ เพราะไม่มีการดับไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นการที่พนักงานของโจทก์ไป รื้อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บเอามาทั้งหมดด้วยความ

ยินยอมของจำเลยตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2535 และต่อมาโจทก์เรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายบางส่วนจำนวน 23 ชุด พฤติการณ์จึงพอถือได้ว่าได้มีการ ส่งคืนหรือทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามความหมายทั่ว ๆ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2535 การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน คดีโจทก์จึงขาดอายุความซึ่งไม่พ้องต้องคำนึงถึงว่าผู้ว่าการของโจทก์จะได้รับรู้หรือไม่อย่างไร เพราะมาตรา 563 มิได้บัญญัติถึงการรับรู้ของผู้เสียหายไว้ด้วยดังเช่น มาตรา 448 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายตามสัญญาเช่าจำนวน ๒๒๔,๙๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน ๑๙๗,๗๘๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานโจทก์เอง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด ทั้งคดีโจทก์ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๓ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยได้ติดต่อขอเช่าและ ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูง (ไลน์การ์ด) จากโจทก์จำนวน ๔๓ ชุด ดังปรากฏตามบันทึกและหนังสือสัญญาเช่าเอกสาร หมายเลข จ.๓ และ จ.๔ ต่อมาในวันที่ ๒๓ เดือนเดียวกันโจทก์ได้ให้พนักงานนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้จำเลยเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นจำเลยก็ได้รับประโยชน์หรือถือว่าได้ใช้อุปกรณ์ที่เช่าดังกล่าวตลอดมาจนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่าได้เกิดฝนตกหนักทำให้ไฟฟาลัดวงจรเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณที่อุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูง (ไลน์การ์ด) ติดตั้งอยู่ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ๒๓ ชุด คิดเป็นเงิน ๑๙๗,๗๘๐ บาท วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ พนักงานของโจทก์ได้ทำการรื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวคืนมา ทั้งหมด และเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ จำเลยตอบปฏิเสธที่จะไม่ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ๖ เดือนหรือไม่ โดยเรื่องนี้โจทก์ฎีกาว่า การที่พนักงานของโจทก์ไปทำการรื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวคืนมานั้น ยังไม่ถือว่าได้มีการส่งคืนหรือส่งมอบซึ่งทรัพย์สินที่เช่าแก่โจทก์ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๓ อายุความ ๖ เดือน จึงยังไม่เริ่มนับ หรือนำมาใช้ปรับแก้กรณีดังกล่าวมิได้นั้น เห็นว่า คำว่า ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามถ้อยคำในมาตรา ๕๖๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้คำจำกัดความไว้ และการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตราดังกล่าว กฎหมาย ก็มีได้บัญญัติไว้ให้เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญาเช่าแต่ประการใด และตามความในมาตรา ๕๖๔ ถึงมาตรา ๕๗๑ (ความระงับแห่งสัญญาเช่า) ก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า ถ้าได้มีการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแล้วให้ถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุด ฉะนั้นอายุความ ๖ เดือน ตามมาตรา ๕๖๓ จึงต้องเป็นเรื่องการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคำนึงถึง

สัญญาเช่าสิ้นสุดหรือการบอกเลิกสัญญาเช่า และด้วยเหตุดังกล่าว นายวิทยา
ธรรมจารี พยานโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าหมวดหอตไลน์ เบิกความว่า หากไม่มีความ
ชำนาญจะติดตั้งอุปกรณ์ไลน์การ์ดไม่ได้เพราะไม่มีการดับไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นการรื้อ
ถอนและการส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวก็ต้องอยู่ตามนัยเดียวกันโดยจำเลยหรือ คนงาน
ก่อสร้างอาคารของจำเลยก็ควรจะเข้าจัดการหรือดำเนินการอะไรไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
พนักงานของโจทก์ไปรื้อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บเอามาทั้งหมด พร้อมกับเรียก
ร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายบางส่วนจำนวน ๒๓ ชุด
พฤติการณ์จึงพอถือได้ว่า ได้มีการส่งคืนหรือทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามความ
หมายทั่ว ๆ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ ภายใต้การดำเนินการของ
พนักงานของโจทก์เองอันต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ และด้วยความยินยอมของ
จำเลย เนื่องจากจำเลยหรือคนงานของจำเลยไม่อาจรื้อถอนและส่งคืนอุปกรณ์ดัง
กล่าวคืนแก่โจทก์ได้โดยตรง ดังนี้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด ๖ เดือน
คดีโจทก์จึงขาดอายุความซึ่งไม่พ้องต้องคำนึงถึงว่าผู้ว่าการของโจทก์จะรับรู้หรือไม่
อย่างไร เพราะมาตรา ๕๖๓ มิได้บัญญัติถึงการรับรู้ของผู้เสียหายไว้ด้วยดังเช่น
มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน .

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-สมชัย เกษขุมพล)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายทรงกลด บุญชูกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ